



PUTUSAN

Nomor 465 K/Pdt.Sus-PHI/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INDOTIRTA SUAKA, berkedudukan di Pulau Bulan, Kelurahan Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, diwakili oleh Jan Marhusa Pakpahan selaku Direktur PT Indotirta Suaka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Surya Dharma Sitompul, S.H., Advokat pada Kantor Hukum S&P Law Office, beralamat di Cendana, Blok E10, Nomor 03, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2025;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

LABARTA SINULINGGA, bertempat tinggal di Jalan Perum Puri Pesona Blok M, Nomor 03, RT 001, RW 015, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yadi Mulyadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum MHNP & Partners, beralamat di Komplek Ruko Panbil, Blok C, Nomor 12, Lt. 2, Muka Kuning Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2024;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Putusan Sela

1. Memerintahkan Tergugat agar membayarkan upah selama proses Perselisihan hubungan industrial ini yaitu perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat sejak bulan Februari 2024 sampai dengan bulan November 2024, dengan rincian ini :

Rincian Hak Karyawan PT. Indotirta Suaka Upah selama Proses							
No	Nama	Hubungan Kerja			Pasal 157A UU No 6 Tahun 2023		Total
		Akhir Kerja	Masa Kerja (Thn)	Upah	Februari 2024 S/D Agustus 2024		
1	Labarta Sinulingga	23 Januari 2024	9,8	Rp6.057.233,00	6	Rp36.343.398,00	Rp36.343.398,00

Total sebesar Rp36.343.398,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) bulan Februari 2024 sampai dengan Agustus 2024 dan atau adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewisde*);

Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Surat Skorsing Nomor: 003/ITS/HR/II/2024 tanggal 4 Januari 2024 dengan adanya batas waktu skorsing sebagaimana tersebut batal demi hukum;
- 3) Menyatakan bahwa Para Penggugat di skorsing semenjak dikeluarkannya surat skorsing tersebut sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewisde*);
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 157A, rincian upah sebagaimana berikut ini:

Rincian Hak Karyawan PT. Indotirta Suaka Upah selama Proses							
No	Nama	Hubungan Kerja			Pasal 157A UU No 6 Tahun 2023		Total
		Akhir Kerja	Masa (Thn)	Upah	Februari 2024 S/D Agustus 2024		
1	Labarta Sinulingga	23 Januari 2024	9,8	Rp6.057.233,00	6	Rp36.343.398,00	Rp36.343.398,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total sebesar Rp36.343.398,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) bulan Februari 2024 sampai dengan Agustus 2024 dan atau adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewisde*);

- 5) Menyatakan surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor: 004/PPHK/ITS/HR/I/2024 tanggal 04 Januari 2024 tentang pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja batal demi hukum;
- 6) Menyatakan putus hubungan kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat semenjak putusan ini dibacakan;
- 7) Menghukum agar Tergugat untuk membayarkan kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para Penggugat sesuai dengan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 156, dan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2024, dengan rincian sebagaimana berikut ini:

RINCIAN HAK KARYAWAN PT. INDOTIRTA SUKA (PESANGON, UPMK dan UPH)											
No	Nama	Hubungan Kerja			UU No 6 Tahun 2023 jo PKB Pasal 35 ayat 1		UU No 6 Tahun 2023 jo PKB Pasal 35 ayat 2		UU NO. 6 TAHUN 2023 PASAL 156 AYAT (4)		PESANGON, UPMK, UPH
		Akhir Kerja	Masa Kerja	Upah	Pesangon		UPMK		Cuti		
1	Labarta Sinulingga	23 Jan 2024	9,8	Rp6.057.233,00	9	Rp54.515.097,00	4	Rp24.228.932,00	7	Rp2.019.078,00	Rp80.763.107,00

Total sebesar Rp80.763.107,00 (delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus tujuh rupiah), dan atau adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewisde*);

- 8) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan daluwarsa;
- Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-PHI/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi;
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Penggugat Rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi adalah sah dan berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku;
3. Menyatakan "PUTUS" Hubungan Kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 23 Januari 2024;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar kepada Tergugat Rekonvensi kompensasi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) butir (3.3) Perjanjian Kerja Bersama dengan total sebesar Rp7.255.473,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2025/PNTpg., tanggal 9 Desember 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 23 Januari 2024;
3. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ayat (3) sejumlah Rp24.468.932,00 (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ditetapkan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 9 Desember 2025 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2025, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 25/Kas/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Tpg *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Tpg, yang dibuat

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut pada tanggal 30 Desember 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Desember 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 29/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Tpg tanggal 9 Desember 2025;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

II. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Januari 2026 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 30 Desember 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Januari 2026 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditentukan perundang-undangan;
- Bahwa Penggugat yang terbukti melakukan kesalahan-kesalahan meskipun Penggugat telah diberikan Surat Peringatan III (terakhir) sebelumnya maka kepada Penggugat diberikan hak-hak sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;
- Bahwa karena pemutusan hubungan kerja *a quo* telah dinyatakan sah, maka alasan Penggugat mendapatkan hak-hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT INDOTIRTA SUAKA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-PHI/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT INDOTIRTA SUAKA** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2026 oleh Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

ttd.

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP.196212201986121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-PHI/2026